

<입문-제1장 개설.제3절 행정법의 기본구조>

I. 행정법 기본구조의 의의

- 행정법의 기본구조는 법치 행정의 원리를 근간으로 하여 공권력을 행사하는 행정주체와 그 규율을 받는 국민(사인) 간의 법률 관계를 형성하고, 이 과정에서 발생하는 국민의 권리 침해를 사법적으로 통제하는 시스템을 의미한다. 이러한 구조는 행정의 목적(공익 실현)과 국민의 권리 보호(사익 보호)라는 이중적 가치를 조화시키기 위한 헌법적 요청을 반영한다. 행정법의 기본구조를 이해하는 것은 행정작용의 적법성을 판단하고 행정쟁송의 원고적격 및 대상을 설정하는 데 필수적이다.

II. 행정법 관계의 주체와 객체

1. 행정주체와 행정객체

(1) 행정주체

- 행정주체는 자신의 의사와 책임 하에 행정작용을 수행하고 그 법적 효과가 자신에게 귀속되는 권리와 의무의 주체를 의미한다. 이는 국가(정부), 지방자치단체, 법률에 의해 공적 기능을 위임받거나 위탁받아 수행하는 공법인(공사, 공단 등) 및 사인(私人)까지 포함한다.

(2) 행정객체

- 행정객체는 행정주체의 작용에 의해 직접적인 규율을 받는 대상을 의미하며, 주로 국민(사인)이 이에 해당한다. 행정객체는 행정주체의 일방적인 공권력 행사(처분)에 의해 권리가 제한되거나 의무가 부과되는 종속적인 지위에 놓일 수 있으나, 주관적 공권을 통해 행정주체에게 특정한 행위를 요구하거나 위법한 작용에 대해 구제를 요청할 수 있는 권리 또한 가진다.

2. 공권과 사권

(1) 공권(公權)

- 공권은 공법 관계에서 행정주체나 국민이 가지는 법률상의 권리를 의미한다. 특히 국민의 공권(주관적 공권)은 행정주체에 대해 자기의 이익을 위하여 일정한 행위를 요구하거나 침해되는 권리에 대한 구제를 구할 수 있는 법률상의 힘이다. 행정소송을 제기할 수 있는 원고적격은 이러한 주관적 공권이 법률상 보호되는 이익으로 인정될 때 성립한다.

(2) 사권(私權)

- 사권은 민법 등 사법에 의해 규율되는 사인 상호 간의 대등한 관계에서 발생하는 권리를 의미한다. 행정주체가 사인의 지위에서 활동하는 사법 관계에서는 사권이 적용된다. 공권과 달리 대등한 당사자 간의 자유로운 의사를 기반으로 하며, 분쟁 발생 시 민사 소송의 대상이 된다.

III. 법률우위 및 법률유보의 원칙

- 행정법의 기본구조는 법치주의에 입각하며, 그 핵심 원리로서 법률우위의 원칙과 법률유보의 원칙이 존재한다.

1. 법률우위의 원칙(법의 우위)

- 법률우위의 원칙은 행정작용이 헌법 및 법률 등 상위의 법규범에 위반되어서는 안 된다는 원칙이다. 이는 소극적 요건으로서, 행정은 적법하게 존재하는 법률에 의해 구속받으며, 법률에 위반되는 행정작용은 위법하여 무효 또는 취소의 대상이 된다. 행정은 법률을 위반하는 범위 내에서 자유로울 수 없다는 의미를 내포한다.

2. 법률유보의 원칙(법의 유보)

- 법률유보의 원칙은 행정작용이 발해지기 위해서는 반드시 헌법 또는 법률에 그 근거를 두어야 한다는 원칙이다. 이는 적극적 요건으로서, 특히 국민의 자유와 권리를 제한하거나 의무를 부과하는 침익적 행정작용의 경우 법률의 명확한 근거가 필수적이다. 법률에 근거가 없는 행정작용은 위법하며, 권력 작용의 경우 법률유보의 위반은 중대한 위법 사유로 간주된다. 중요 사항 유보설(본질성설)에 따라 국민의 기본권에 본질적인 영향을 미치는 사항은 행정입법이 아닌 국회 제정 법률로 규정되어야 한다.

IV. 행정작용의 단계적 구조

- 행정법 관계는 법률적 근거에서 시작하여 구체적 행정작용을 거쳐 최종적으로 사법적 통제에 이르는 단계적 순환 구조를 가진다.

1. 법규범의 존재

- 국회가 제정한 법률과 행정기관이 제정한 법규명령 및 행정규칙 등의 법규범이 행정작용의 정당성과 근거를 제공하는 가장 상위의 단계이다. 이 법규범은 행정청에게 권한을 부여하거나 국민에게 권리를 인정하고 의무를 부과하는 일반적·추상적인 규율의 역할을 한다.

2. 행정작용의 발생

- 행정청은 구체적인 사실 관계에 대해 위의 법규범을 집행하여 행정작용을 발생시킨다. 이 중 국민의 권리·의무에 직접적인 법적 변동을 초래하는 권력적 작용인 행정행위(처분)가 핵심적인 단계이다. 처분은 일방적인 공권력 행사로서 공정력 등 특수한 효력이 인정된다.

3. 권리 구제 및 통제

- 발생한 행정작용(처분)이 위법하거나 부당하여 국민의 권익을 침해한 경우, 국민은 행정쟁송(행정심판 및 행정소송)을 통해 구제를 요청한다. 행정쟁송은 행정작용의 적법성을 사법적으로 심사하여 위법한 처분을 취소하거나 무효임을 확인함으로써 행정주체를 통제하고 국민의 권익을 회복하는 최종 단계를 구성한다. 행정쟁송의 결과는 다시 법규범의 해석과 행정 관행에 영향을 미쳐 새로운 행정작용의 정당성을 형성하는 순환적 역할을 한다.

V. 공권과 사권의 관계

1. 공권의 존재

- 행정작용의 기본 구조에서 국민이 구제를 요청할 수 있는 근거는 주관적 공권의 존재에 있다. 헌법이 기본권을 보장하고 행정법이 개별적인 이익을 법률상 보호할 때, 국민은 행정주체에게 특정한 행위를 요구하거나 위법한 행위의 제거를 요구할 법적 힘을 얻는다.

2. 법률상 이익의 범위

- 행정소송법은 취소소송의 원고적격을 법률상 보호되는 이익이 있는 자에게 인정한다. 이는 단순히 사실상·경제상 또는 반사적 이익만으로는 원고적격을 인정받을 수 없음을 의미한다. 행정법은 법률이 국민의 개별적인 이익까지 보호하려는 목적을 가질 때만 공권을 인정하고, 그 결과로서 쟁송을 통한 권리 구제를 허용한다.

3. 권한의 한계

- 법치 행정의 구조 하에서 행정주체의 모든 공권력 행사는 법률에 의해 부여된 권한의 범위 내에서만 정당화된다. 법률이 재량을 부여한 경우에도 행정청은 재량권의 한계를 준수해야 하며, 재량권을 일탈하거나 남용하는 경우, 이는 위법한 행정작용으로 간주되어 사법 심사의 대상이 된다.

VI. 결론

- 행정법의 기본구조는 법률우위 및 법률유보라는 법치 행정의 원리에 기반을 두고, 법규범의 존재에서부터 행정작용의 발생(처분), 그리고 행정쟁송을 통한 사법적 통제에 이르는 단계적 순환 구조로 이루어진다. 이 구조 내에서 행정주체는 공권력을 행사하고 국민은 주관적 공권을 통해 권익을 보호받으며, 법원은 최종적인 권한으로 위법한 행정작용을 심사하여 행정의 적법성을 확보하고 국민의 권리 구제를 실현한다.